

1506184-44.2021.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... pesquisa e constatou que era produto de roubo dias antes. Ambas as vítimas, na Delegacia, reconheceram os acusados como autores do roubo. Os acusados disseram que estavam em "saidinha" e haviam adquirido a motocicleta.

Os policiais civis Carlos Eduardo de Brito e Jairo Marcos Pereira Passos disseram que efetuaram apenas relatório e o delegado de polícia que estava em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506184-44.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506184-44.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Mateus Rodrigues Oliveira e Abraão Barboza Mariano foram denunciados e estão sendo processados porque no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 20h15min, na Rua José R. Assenço, 250, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face de Clodoaldo de Souza Moraes e Ana Carolina da Silva Moraes, subtraíram, para si ou para outrem, a motocicleta Honda/XRE 300, placas EWW5E51, avaliada em R\$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Clodoaldo de Souza Moraes; e uma aliança, avaliada em R\$400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima Ana Carolina da Silva Moraes. A denúncia foi recebida aos 20 de janeiro de 2022 (fls. 86/87), os acusados foram citados (fls. 169 e 170) e apresentaram resposta à acusação (fls. 137/139). Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, testemunhas, com o interrogatório dos acusados ao final.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com a aplicação da regra do concurso formal, fixando-se regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A defesa requer a absolvição dos acusados, alegando que o reconhecimento, em solo

policial, foi realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o fato teria ocorrido durante o período noturno, de modo que não teriam condições de reconhece-los. Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

No mérito, a materialidade do delito foi constatada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de avaliação (fls. 73), auto de reconhecimento facial (fls. 13), e por toda prova oral colhida em juízo.

A vítima C.S.M. disse que foi abordado por dois indivíduos, que usavam arma de fogo e subtraíram sua motocicleta e uma aliança de sua esposa. Recuperou sua motocicleta cinco ou seis dias depois. Realizou reconhecimento em solo policial e identificou os dois indivíduos como sendo os autores do roubo. Reconheceu os acusados nesta data e não os conhecia.

A vítima A.C.S.M. disse que foi abordada por duas pessoas e um deles apontou uma arma de fogo contra a barriga da declarante. Disse que teve uma aliança subtraída, assim como a motocicleta de seu marido. Disse que a motocicleta foi recuperada e estava danificada e sem placa. Teve acesso a duas pessoas na delegacia de polícia e os reconheceu como os autores da subtração. Não conhecia os acusados e os reconheceu nesta data sem nenhuma dúvida como autores da subtração.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges disse que estava em patrulhamento e recebeu informação de dois indivíduos teriam caído de uma motocicleta e estariam caminhando pelas imediações. Deslocou-se ao local e, avistando os acusados, eles tentaram se evadir, mas foram detidos e ambos confirmaram que teriam caído da motocicleta. Efetuou pesquisa e constatou que era produto de roubo dias antes.

Ambas as vítimas, na Delegacia, reconheceram os acusados como autores do roubo. Os acusados disseram que estavam em "saidinha" e haviam adquirido a motocicleta.

Os policiais civis Carlos Eduardo de Brito e Jairo Marcos Pereira Passos disseram que efetuaram apenas relatório e o delegado de polícia que estava em plantão efetuou o reconhecimento e encaminhou os documentos à Delegacia de Investigações Gerais.

O acusado Mateus Rodrigues Oliveira disse que a acusação não é verdadeira. Disse que, na data do roubo, estava em casa em companhia de familiares, sendo que passou a noite com eles. Passou o dia seguinte em companhia de seu genitor e, no final da tarde, foi à casa do corréu em companhia de sua genitora e esposa. Quando lá estava, encontrou dois conhecidos e lhes perguntou sobre a motocicleta, tendo sido dito por Leonardo que era "de documento atrasado". Pagaram R\$ 800,00 pela motocicleta. No dia seguinte, o interrogando e o corréu saíram com a motocicleta para andar pelo bairro da Roseira. Tiveram a trajetória interceptada e caíram, mas a motocicleta apresentou problemas mecânicos e decidiram caminhar para solicitar ajuda, até que encontraram a viatura da Guarda Civil. Nega que tenha fugido. Houve busca em sua casa e nada ilícito foi localizado. Não conhecia as vítimas.

O acusado Abraão Barboza Mariano disse que estava em sua casa no dia 26 de dezembro comemorando o aniversário de sua irmã. Disse que, no dia 27 de dezembro, a genitora e o corréu estiveram em sua casa. Estava conversando com Matheus quando dois conhecidos passaram em uma motocicleta. Indagou sobre a procedência da motocicleta e, como disse que ela estava apenas "com documento atrasado", decidiu adquiri-la por R\$ 800,00, sendo que pagou R\$ 400,00 e ele, os outros R\$ 400,00. Conduzia a motocicleta pelo bairro da Roseira, quando foi interceptado e caiu. Em razão de problemas mecânicos, abandonou a motocicleta e retornava a pé, quando foi abordado pelos guardas civis. Nega que tenha tentado fuga. Disse que adquiriu a motocicleta de Leonardo e não conhecia as vítimas.

No cenário dos autos, impõe-se a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A esse respeito, destaco que as vítimas, na fase policial e em juízo, não tiveram dúvida de que os acusados foram os autores da subtração e reconheceram ambos os agentes, nesta data, como autores da subtração, não apresentando dúvida nenhuma a esse respeito.

Nesse caso, em se tratando de crime de roubo, de extrema valia a palavra da vítima,

conforme reconhece a jurisprudência: "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalente, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa do identificar o autor do assalto" (RJDTACRIM 95/268 - AC. Rel. Canguçu de Almeida).

Some-se a isso o fato de que o guarda civil municipal Carlos Borges, na presente data, confirmou que estava em patrulhamento e abordou os acusados após terem abandonado a motocicleta produto do furto aqui apurado, o que aconteceu dois dias após a subtração, de modo que o reconhecimento realizado pelas vítimas não foi mera coincidência, mas decorre da efetiva participação de ambos os agentes na empreitada criminosa.

Assim, o reconhecimento dos acusados pelas vítimas e a apreensão da motocicleta subtraída exatamente na posse de ambos, dois dias após a subtração, tornam indubitosa a prática do crime por eles e confirmam que eles foram os autores do crime.

Quanto à alegada inobservância da previsão do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, há que se anotar que esse dispositivo prevê que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança.

E, no caso concreto, a autoridade policial expressamente constatou não havia outras pessoas para serem colocados junto aos indivíduos a serem submetidos ao auto de reconhecimento de pessoa (fls. 13).

Desse modo, inexistindo outras pessoas para serem colocadas ao lado dos acusados, quando do reconhecimento policial, tem-se que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal foi atendido, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial (HC 7.802/RJ, Relator Min. Gilson Dipp, julgado aos 20.5.1999).

Assim, indemonstrada a possibilidade de colocação de outras pessoas com semelhança com os acusados, quando da realização do ato em solo policial, nulidade nenhuma existe para ser reconhecida.

Fixada a condenação, o concurso de pessoas é evidente e decorre das declarações das vítimas, que afirmaram que eram dois os autores da subtração e efetuaram a abordagem, inviabilizando qualquer possibilidade de resistência em razão da superioridade numérica de agentes e do emprego de arma de fogo.

Aliás, a causa de aumento consistente no emprego de arma é incontestável e também decorre das declarações das vítimas, sendo desnecessária a apreensão do objeto, já que os ofendidos relataram essa circunstância de maneira firme, impondo-se, assim, à defesa, o ônus de provar que não houve o emprego de arma.

Ocorre que a defesa não se desincumbiu desse ônus. Nesse sentido, destaco entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. Precedente do STF. Ordem indeferida. (Informativo STF 532, HC n. 93.353/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado

aos 4/11/2008).

Assim, de rigor a aplicação das causas de aumento descritas na denúncia.

Ante o robusto conjunto probatório, impõe-se a condenação, de modo que passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, consigno que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos acusados, pois o valor dos bens apreendidos é expressivo, atingindo o montante de quase R\$ 16.000,00 e a motocicleta foi recuperada apenas pela eficaz ação da guarda civil municipal, que logrou abordar os acusados e apreender a motocicleta.

Mesmo que se considere que o veículo foi recuperado e restituído à vítima, tal ocorreu dois dias depois, quando já consumada a infração, e graças à eficaz ação da Guarda Civil Municipal.

Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a pena-base merece exasperação. A esse respeito, transcrevo: Inexiste constrangimento ilegal se valorada negativamente as consequências do delito com base no enorme prejuízo sofrido pelas vítimas, que não recuperaram os objetos e quantias subtraídas (ao todo cerca de R\$ 20.000,00). 3. Ordem parcialmente concedida. (HC 132.708/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES – Desembargador Convocado do TJ/CE - SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009).

Desse modo, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em relação a ambos os acusados, assim como a agravante da reincidência, por força da condenação dos acusados nos autos n. 0001804-86 (fls. 201/202), sendo que a reincidência prevalece sobre a atenuante, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

Assim, majoro as penas em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Não há que se cogitar da aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que os acusados negaram a subtração e sustentaram a prática de crime menos grave (receptação).

Em terceira fase, incidem as causas de aumento do concurso de agentes, já que as vítimas disseram que foram abordadas por dois indivíduos, o que justifica a exasperação da pena em 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Ainda em terceira fase, as vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo, de modo que deve incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º- A, inc. I, do Código Penal, com majoração da pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, para cada um dos acusados.

Ainda em terceira fase, houve subtração de bens de duas vítimas diferentes e tal circunstância foi perfeitamente identificada pelos acusados, na medida em que direcionaram as ameaças contra cada uma delas e exigiram que lhes entregassem os bens, sendo que isso aconteceu no mesmo contexto, devendo ser aplicada a hipótese do concurso formal, com exasperação da pena em 1/6, do que resulta pena pena privativa de liberdade de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, para cada um dos acusados.

Por se tratar de crime praticado mediante emprego de arma de fogo e por

agentes reincidentes específicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade do crime praticado, não se podendo, ainda, ignorar que as penas atingiram patamar superior a oito anos de reclusão, o que já exigiria o regime mais rigoroso.

No mesmo sentido, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a necessidade de imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. No Habeas Corpus

124.663/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 18/11/2014, 1ª Turma).

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, bem como porque o total da pena imposta supera o limite de quatro anos previsto no mesmo dispositivo e, ainda, porque os agentes são reincidentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno Mateus Rodrigues Oliveira e Abraão Barboza Mariano à pena privativa de liberdade de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando ambos como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial imposto para cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o fato de que os acusados estavam em gozo de saída temporária quando do cometimento do crime aqui apurado, indicando a periculosidade concreta de ambos, bem como, ainda, a reincidência específica dos agentes, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Recomendem-se, com expedição de ofícios de recomendação.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos acusados no período em que presos provisoriamente, bem como porque não atingiram o requisito objetivo.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 31 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA